

Nr. 59 Kabinettsitzung vom 19. März 1937, 16.15 Uhr

R 43 I/1476, Bl. 210–213¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, Ohnesorge, Dorpmüller, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; Himmler; StS Lammers, Meissner, Funk, Reinhardt, Pfundtner, Posse, Krohn, Backe, Willikens, Nagel, Kleinmann, Zschintzsch, Körner; v. Keudell; Gen. Daluege; MDgt. Bracht; MR Best, Berndt, Röhrecke; Protokoll: MD Wienstein (P. 1–5), MR Willuhn (P. 6).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. a) REICHSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 1937. ENTWURF EINES GESETZES
b) ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG REICH RECHNUNGSJAHR 1937.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ACHTUNDZWANZIGSTE UND ENTWURF EINES
GESETZES ÜBER DIE NEUNUNDZWANZIGSTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER FINANZMASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DER POLIZEI.
4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES § 60a
DES REICHSBESOLDUNGSGESETZES.
5. PERSONALSACHE.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNGEN AUF DEM GEBIET DER REICHSVERSOR-
GUNG.

1. a) REICHSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 1937.

b) ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG IM REICH IM RECHNUNGSJAHR 1937.²

Der Reichsminister der Finanzen führte zunächst aus, daß eine Bekanntgabe der Endsummen des Etats auch in diesem Jahre nach Weisung des Führers und Reichskanzlers unterbleiben solle³. Sodann gab der Reichsminister der Finanzen eine zusammenfassende Darstellung der Haushaltslage des Reichs und des Steuerbildes für die Jahre 1935, 36 und 37. Er verglich die Entwicklung in diesen 3 Jahren und betonte u. a., daß die Steuereinnahmen sich sehr günstig entwickelt hätten.

¹ Festlegung des Termins und der Tagesordnung s. Anhang, FV 125* und 152* ; R 43 I/1323, Bl. 262f.

² KabVorl. des RFM vom 16. 3. 1937: R 43 I/1476, Bl. 202–208. Näheres s. Dok. Nr. 55.

³ Vgl. Dok. Nr. 55 Anm. 2.

Zu den einzelnen Etats sodann übergehend führte der Reichsminister der Finanzen aus, daß der Etat des Arbeitsdienstes um rd. 145 Millionen Reichsmark, der Etat des Reichsernährungsministeriums um rd. 150 Millionen Reichsmark im Vergleich zu 1936 gestiegen sei. Im übrigen habe sich das Reichsfinanzministerium mit sämtlichen Ressorts über die Etats geeinigt.

Folgende 5 Punkte seien jedoch noch offen:

– a)

Der Polizei-Etat sei noch nicht ganz fertig.

– b)

Im Etat des Reichswirtschafts-, c) des Reichs-Erziehungs- und d) des Reichskriegsministeriums seien noch einige Fragen mehr organisatorischer Art offen.

– c)

Zu erledigen seien noch einige Etatstellen des Vierjahresplanes und des Reichssportamts.

Mit der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung habe er sich dahin geeinigt, daß ein Überschuß von 400 Millionen Reichsmark dem Reichsetat zugute kommen solle⁴.

Zwei unsichere Punkte weise der Reichsetat noch auf, nämlich die Frage, ob und in welcher Höhe für Exportförderung und für den Vierjahresplan Reichsmittel zur Verfügung gestellt werden müßten. Diese beiden Punkte könnten erst im Laufe des Etatsjahres entschieden werden⁵. In dieser Richtung sei der Etat nicht unbedingt gesichert.

In personeller Hinsicht weise der Reichsetat folgende Stellenvermehrungen an höheren Stellen auf:

1 Staatssekretär-Stelle im Reichskirchenministerium,

1 Ministerialdirektor-Stelle in der Reichsstelle für Raumordnung,

1 Ministerialdirektor-Stelle im Reichsinnenministerium,

2 Ministerialdirektor-Stellen im Reichsfinanzministerium,

1 Ministerialdirigenten-Stelle im Reichsernährungsministerium,

1 Ministerialdirigenten-Stelle im Reichswirtschaftsministerium.

Der bisherige Wegfallvermerk für die Dirigenten solle künftig fortfallen. Das Reichsfinanzministerium beabsichtige aber, Richtlinien auszuarbeiten, in denen die Voraussetzungen für die Neuschaffung von Dirigenten-Stellen aufgestellt werden. Im übrigen müsse es das Ziel sein, allmählich die Stellung des Ministerialrats wieder zu heben⁶. Schließlich seien jetzt auch im Reich die Stellen für Regierungsdirektoren geschaffen worden.

Was die Neuschaffung von 2 Ministerialdirektor-Stellen im Reichsfinanzministerium anbelange, so sei davon auszugehen, daß die Etatsabteilung viel zu umfangreich geworden sei. Der bisherige Leiter der Etatsabteilung werde übrigens ausscheiden⁷. In Zukunft sei beabsichtigt, aus der Etatsabteilung zwei selbständige Abteilungen zu schaffen, die von Ministerialdirektoren geleitet werden sollen⁸.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Gesetzentwurf über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1937 in der anliegenden Fassung⁹ und dem Haushaltsplan 1937 zu. Beim Haushaltsplan 1937 bleiben die Punkte Vorbehalten, die der Reichsminister der Finanzen erwähnt hat.

⁴ S. ebd. Anm. 14.

⁵ Neben der der Wirtschaft abverlangten Ausfuhrförderungsumlage (Dok. Nr. 30, zu Anm. 6) flossen im Rj. 1937 aus dem Aufkommen an Besitz- und Verkehrsteuern 132,3 MioRM in die Exportsubventionierung; Rechnungsergebnis für 1937 in: R 2/21907, unfol. An apl. Mehraufwendungen für den VJP waren dort 18,5 Mio RM nachgewiesen, nicht eingerechnet die in den Etats anderer Ressorts (v. a. REM, RWiM) versteckten Bevorratungen aus RV-Mitteln.

⁶ Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 175.

⁷ MD Alfred Olscher (1887–1945) wechselte im Apr. 1937 in den Vorstand der Reichskreditgesellschaft (Erka) und wurde zugleich Vorstandsmitgl. der Vereinigten Industrieunternehmungen AG (VIAG).

⁸ Die Etatabt. I des RFM wurde nicht geteilt, sondern nur unterteilt. Die Abt.-Leitung übernahm MD Joachim v. Manteuffel (1875–1948), die Unterabt. I U (Länderhaushalte, Finanzausgleich) MDgt. Johannes Kluge (1882–1968). Geschäftsverteilungsplan Mai 1937: R 2/12984; vgl. SCHWERIN V. KROSIGK Staatsbankrott, S. 253f.; DNB-Meldung zur Neugliederung des RFM vom 22. 3. 1937: R 43 II/1144, Bl. 5.

⁹ Das *Gesetz über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1937* wurde von Hitler noch am 19. 3. 1937 ausgefertigt (RGL. I S. 117).

Der *Reichsminister der Justiz* machte zwei Vorbehalte grundsätzlicher Art. Sowohl beim Reichspatentamt wie beim Volksgerichtshof seien zu wenig Stellen. Das Reichspatentamt leide darunter, daß es Ingenieure und Chemiker in großem Umfange als Vertragsangestellte, aber nicht als Beamte habe. Daher müsse er sich Vorbehalten, vielleicht für das nächste Etatsjahr eine Vermehrung der Beamtenstellen zu beantragen.

Der Volksgerichtshof habe als 4. Senat einen Senat aus abkommandierten Richtern. Dieser Zustand sei auf die Dauer nicht tragbar. Auch hier müsse er sich die Beantragung von Änderungen Vorbehalten.

Der *Reichsminister der Finanzen* nahm hiervon Kenntnis¹⁰.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ACHTUNDZWANZIGSTE UND ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUNUNDZWANZIGSTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt der beiden Gesetzentwürfe vor¹¹.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf eines Gesetzes über die Achtundzwanzigste und dem Entwurf eines Gesetzes über die Neunundzwanzigste Änderung des Besoldungsgesetzes in der aus den Anlagen ersichtlichen Fassungen zu¹².

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER FINANZMASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DER POLIZEI.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor¹³. Der *Reichskriegsminister* äußerte den Wunsch, daß die Begründung zum Gesetzentwurf nicht veröffentlicht werden möge.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf eines Gesetzes über Finanzmaßnahmen auf dem Gebiet der Polizei in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁴.

Eine Veröffentlichung der Begründung soll nicht erfolgen¹⁵.

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERGÄNZUNG DES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES § 60a DES REICHSBEAMTENGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs [Rk.] 4377 vor¹⁶.

¹⁰ Zum Vorgehen des RFM gegen die mangelnde Ausgabendisziplin der Ressorts s. im weiteren Dok. Nr. 196. Ab dem Rj. 1938 war das HaushaltsG von vornherein als geheim klassifiziert und wurde im Umlaufverfahren verabschiedet; R 43 II/759a, Bl. 12–29. Vgl. Folgebänd, Dok. vom 11. 1. 1938.

¹¹ KabVorl. des RFM vom 11. bzw. 13. 3. 1937: R 43 I/1476, Bl. 193–201; R 43 II/431a, Bl. 70–118 (mit neu gefaßter Besoldungsordnung und Schriftwechsel). Die 28. Änderung glich den Wortlaut des *BesoldungsG* vom 16. 12. 1927 (RGL. I S. 349) sowie der Besoldungsordnung den in neueren Gesetzen enthaltenen Änderungen an und suchte die Schwierigkeiten bei der reicheinheitl. Angleichung aller Besoldungsstufen, Tarif- und Dienstordnungen durch Gewährung nichtruhegehaltsfähiger Zulagen auszugleichen, die bis 31. 3. 1940 befristet waren. Die 29. Änderung hatte die Einordnung sämtl. Polizeibeamten (einschl. jener im Landesdienst) in die Reichsbesoldungsordnung zum Gegenstand und erklärte das Reichsrecht auch für die Beamten der allgem. Landesverwaltung und der inneren Verwaltung der Länder für verbindlich.

¹² Das Gesetz über die Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des Besoldungsrechts (Achtundzwanzigste Änderung des Besoldungsgesetzes) und das Gesetz über die Neunundzwanzigste Änderung des Besoldungsgesetzes wurden beide von Hitler am 19. 3. 1937 vollzogen (RGL. I S. 339, 342).

¹³ KabVorl. des RIM vom 16. 3. 1937: R 43 I/1476, Bl. 175–181; R 43 II/393, Bl. 2–23; R 22/1457, Bl. 158–180. Zum Zweck des Gesetzes s. Dok. Nr. 56.

¹⁴ Das Gesetz wurde am 19. 3. 1937 ausgefertigt (RGL. I S. 325). Erläuterung, auch der DVO vom 30. 3. 1937 (RGL. I S. 429), s. PFUNDTNER/NEUBERTI f 6, S. 1–8; WILHELM, Polizei, S. 90f.

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 56 Anm. 1.

¹⁶ KabVorl. des RFM vom 15. 3. 1937: R 43 I/1476, Bl. 182f.; R 43 II/1155a, Bl. 38f. Das Begleitschreiben führte zur Begründung aus: „Nach dem Gesetz zur Änderung des § 60a des Reichsbeamtengesetzes vom 28. November 1936 (RGL. I S. 951) würde der jetzt im Amt befindliche, am 23. Dezember 1869 geborene Präsident des Rechnungshofs des Deutschen Reichs [Friedrich Saemisch],

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁷.

5. PERSONALSACHE.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda erklärte, daß er die Absicht habe, dem Führer und Reichskanzler die Ernennung des Ministerialrats Hanke¹⁸ zum Ministerialdirektor für die neugeschaffene Ministerialdirektoratsstelle [sic] im Propagandaministerium vorzuschlagen. Widerspruch hiergegen wurde nicht geäußert, besonders auch nicht vom Stellvertreter des Führers, dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern und dem Reichsminister der Finanzen¹⁹.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNGEN AUF DEM GEBIET DER REICHSVERSOR- GUNG.

Der Reichsarbeitsminister trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor²⁰.
Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu.

der nach § 126g der Reichshaushaltsordnung zugleich Chefpräsident der Preußischen Oberrechnungskammer ist, mit Ende März 1937 in den Ruhestand treten. Da in diesem Zeitpunkt ein Wechsel in der Leitung des Rechnungshofs unzweckmäßig sein würde, erscheint es mir geboten, den jetzt im Amt befindlichen Präsidenten noch ein weiteres Jahr im Dienst zu belassen. [...] Das Gesetz dürfte, seinem personalpolitischen Charakter entsprechend, erst etwa Mitte März 1937 im Reichsgesetzblatt II zu verkünden sein. Eine förmliche Begründung dürfte sich erübrigen.“ Das erwähnte Gesetz vom 28. 11. 1936 hatte das Pensionsalter der Beamten des RReH an die allgem. Altersgrenze von 65 Jahren angeglichen; s. ARH III, Anhang FV 476*, 514*.

¹⁷ Das Gesetz wurde am 19. 3. 1937 ausgefertigt und in RGBl. I S. 371 verkündet. Präs. Saemisch trat zum 31. 3. 1938 in den Ruhestand; DNB-Notiz: R 43 II/1 155a, Bl. 41.

¹⁸ Karl Hanke (1903–1945): NSDAP-Mitglied seit 1928, während der „Kampfzeit“ Gauorganisationsleiter in Berlin und enger Mitarbeiter Goebbels', 1933 MR im RMVP und dessen persönl. Referent. 1937 MD, bereits am 26. 11. 1937 mit Wirkung vom 15. 1. 1938 zum StS ernannt (s. Anhang, FV 486*), als solcher auch gf. Vizepräs. der Reichskulturkammer. 1939/40 Kriegsdienst, zuletzt als Kompaniechef. Mit Teilung der Provinz Schlesien am 27. 1. 1941 zum GL und OP in Niederschlesien ernannt. 1945 nach Flucht aus der „Festung“ Breslau von tschech. Freischärlern erschossen. Zahlreiche Nennungen in GOEBBELS, Tagebücher; R43 II/ 1150b, Bl. 31–33, 87–104; R 43 F/3560.

¹⁹ Zeitpunkt der Ernennung Hankes zum MD nicht ersichtlich, vermutl. schon zum 1. 4. 1937. Goebbels notierte über die Kabinettsitzung: „Mein Etat ganz genehmigt. Hanke Ministerialdirektor. Ich freue mich für ihn. Er hat es verdient. Hoffentlich wird er sich nicht überarbeiten.“ GOEBBELS, Tagebücher I 4, S. 60f.

²⁰ KabVorl. des RAM vom 16. 3. 1937: R 43 I/1476, Bl. 184, 157f.; R 43 II/1285, Bl. 228–231. Der Entwurf knüpfte an das gleichlautende Gesetz vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1448; s. ARH II/2, Nr. 282 P. 15) an, durch welches die 1934 eingeführte sog. „Frontzulage“ für mind. zu 70% Kriegsbeschädigte des I. Weltkriegs (5 RM/Monat) auch den in ihrer Erwerbsfähigkeit zu 50 und 60% beeinträchtigten Veteranen zugewillt worden war, außerdem den zu über 30% Kriegsbeschädigten, sofern sie älter als 50 Jahre waren. Durch das nun vorgelegte ÄndG entfiel lediglich die Altersbeschränkung für die letztgenannte Gruppe, die ab 1. 4. 1937 ebenfalls generell in den Genuß der Zulage kommen sollte. – Gesetz vom 19. 3. 1937 (RGBl. I S. 327).

Zitierhinweis

Nr. 59 Kabinettsitzung vom 19. März 1937, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d059>